

# Package Tony — 6 août 2026

*Plan d'action pour tes 2 dossiers*

**Ce document contient tout ce dont tu as besoin pour agir cette semaine.**

Deux dossiers séparés : le grillage/propriétaire et la BPCO/mutuelle.

Prends ton temps. Tu es dans ton bon droit sur les deux.

## ■ DOSSIER 1 — Grillage endommagé par la tempête

### Résumé du cas

- Grillage extérieur (portail) datant de 1971, abîmé par une tempête
- Locataire sans assurance locative au moment du sinistre
- Propriétaire a touché **915 €** de son assurance pour la réparation
- Propriétaire demande néanmoins **915 €** au locataire
- Réparation effectuée : plaquette en fer + 3 boulons — le portail ne s'ouvre / ne se ferme toujours pas

### Position juridique (droit belge)

**Tu n'as pas à payer.** Voici les 4 raisons :

| # | Raison                                                                                 | Fondement légal      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Grillage/portail = grosse réparation → propriétaire                                    | Art. 1755 Code civil |
| 2 | Tempête = force majeure → locataire non responsable                                    | Art. 1722 Code civil |
| 3 | Propriétaire déjà indemnisé par son assurance = <b>pas d'enrichissement sans cause</b> | Principe général     |
| 4 | Portail non fonctionnel = manquement à l'obligation de délivrance                      | Art. 1720 Code civil |

### ✉ ■ Modèle de lettre recommandée à envoyer

À envoyer en recommandé avec accusé de réception à ton propriétaire.

[Ta ville], le [date]

Objet : Réponse à votre demande de paiement de 915 €

Réf. bail du [date du bail]

Madame / Monsieur,

Je fais suite à votre demande de règlement de 915 € pour la réparation du portail extérieur.

Après vérification, je conteste cette demande pour les raisons suivantes :

1. Un portail extérieur constitue une grosse réparation à charge du propriétaire (article 1755 du Code civil).
2. Les dégâts résultent d'une tempête, cas de force majeure exonérant le locataire (article 1722 du Code civil).
3. Vous avez déjà été indemnisé de 915 € par votre assurance pour ces mêmes travaux, ce qui exclut toute demande complémentaire à mon encontre (principe de non-enrichissement sans cause).
4. La réparation effectuée (plaquette et boulons) ne permet plus l'ouverture ni la fermeture du portail, ce qui constitue un manquement à votre obligation de délivrance en bon état d'usage (article 1720 du Code civil).

Je vous invite à retirer votre demande et à faire procéder à une réparation conforme du portail dans un délai raisonnable.

À défaut, je me réserve le droit de saisir la Justice de Paix compétente.

Bien à vous,

[Signature Tony]

## Où trouver de l'aide gratuite (Dossier 1)

| Organisme                                                 | Ce qu'il fait                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Syndicat des locataires</b> (Wallonie ou Bruxelles)    | Conseils juridiques gratuits, médiation |
| <b>Service Droits &amp; Devoirs</b> du CPAS de ta commune | Consultation juridique gratuite         |
| <b>Justice de Paix</b> de ton canton                      | Conciliation gratuite avant procès      |

# ■ DOSSIER 2 — BPCO / Mutuelle "Vierge Noire"

## Résumé du cas

- **Février 2020** : diagnostic BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive)
- **2021** : début des paiements mutuelle → 650 €/mois
- **2023** : arrêt total des paiements
- **Aujourd'hui, 2026** : ~3 ans sans revenus mutuelle
- Capacité pulmonaire : 45 % au diagnostic, 58 % actuellement grâce au traitement
- Situation : célibataire, en incapacité de fait, pneumologue traitant confirme non-guérison

## Point médical crucial

La BPCO ne se guérit pas. Elle se stabilise.

| Ta capacité pulmonaire | Classification GOLD |
|------------------------|---------------------|
| 45 % (au diagnostic)   | Stade 3 – sévère    |
| 58 % (aujourd'hui)     | Stade 2 – modéré    |
| 100 %                  | Personne saine      |

**58 % = amélioration réelle, mais PAS guérison.** La BPCO est chronique et irréversible.

## ■ Point juridique important

Le délai de 3 mois pour contester la décision de 2023 auprès du Tribunal du Travail est **dépassé**. Cette porte est fermée, mais **4 autres portes sont ouvertes**.

## ■ Plan d'action en 4 étapes

### Étape 1 — CETTE SEMAINE : CPAS + RIS (revenu immédiat)

Rendez-vous au CPAS de ta commune cette semaine.

Tu as droit au **Revenu d'Intégration Sociale (RIS)** :

- **Isolé (ton cas)** : ~1 263 €/mois en 2026
- C'est **plus que les 650 €** que tu touchais avant
- C'est ton droit, pas de la charité

Documents à apporter :

- Carte d'identité

- Preuve d'absence de revenus depuis 2023
- Bail de ton logement
- Extrait de compte bancaire des 3 derniers mois

## Étape 2 — CETTE SEMAINE : Demande BAJ (avocat GRATUIT)

Avec 0 € de revenus → tu as droit à un **avocat pro deo 100 % gratuit** en droit social.

Où :

- **Bureau d'Aide Juridique** de ton arrondissement judiciaire  
(Charleroi, Namur, Liège, Bruxelles... selon ta commune)
- Ou passe par le CPAS qui t'orientera directement

## Étape 3 — Avec l'avocat : NOUVELLE demande d'incapacité

Ton avocat pro deo va introduire :

- Une **nouvelle demande de reconnaissance d'incapacité** auprès de la mutuelle, basée sur ton état actuel
- Attestations médicales : **pneumologue traitant + médecin de famille**
- Possible **demande rétroactive 2023-2026** si le pneumologue confirme que la BPCO n'a jamais été guérie

Documents à demander à ton pneumologue :

- Attestation détaillée expliquant que 45 % → 58 % = amélioration mais **PAS guérison**
- Rapports de spirométrie (VEMS, capacité vitale, dyspnée)
- Historique du traitement en cours

## Étape 4 — Parallèle : DGPH (SPF Sécurité sociale)

Sur **My Handicap** (site officiel du SPF Sécurité sociale) :

- Demande d'**Allocation de Remplacement de Revenus (ARR)** au titre du handicap physique
- **Les critères sont différents de l'INAMI** → tu peux être accepté par la DGPH même si refusé par la mutuelle
- Site : [www.handicap.belgium.be](http://www.handicap.belgium.be) → My Handicap

## Où trouver de l'aide gratuite (Dossier 2)

| Organisme                            | Ce qu'il fait                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CPAS de ta commune</b>            | RIS, orientation BAJ, aide médicale urgente     |
| <b>Bureau d'Aide Juridique (BAJ)</b> | Avocat pro deo gratuit                          |
| <b>Ton pneumologue traitant</b>      | Attestation médicale détaillée (clé du dossier) |
| <b>My Handicap (SPF Sécu.)</b>       | Allocation handicap                             |

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ligue des Droits Humains section<br>Bruxelles/Wallonie | Conseils en cas de blocage administratif |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## ■ Ta semaine idéale

| Jour              | Action                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Lundi ou mardi    | Envoyer le recommandé au propriétaire (Dossier 1)   |
| Lundi ou mardi    | Prendre RDV au CPAS de ta commune (Dossier 2)       |
| Mercredi ou jeudi | RDV pneumologue pour attestation détaillée          |
| Vendredi          | RDV Bureau d'Aide Juridique OU orientation via CPAS |

## ■■ Disclaimer

Ce document est un **plan d'action structuré**, pas un avis juridique ou médical personnalisé. Pour ton dossier concret, la **consultation d'un avocat pro deo (BAJ)** est fortement recommandée — c'est gratuit et c'est le bon réflexe.

Ton frère Michel a demandé ce document pour toi. Il est fait avec attention et sérieux.

**Tu es dans ton bon droit sur les deux dossiers.** Ne lâche pas.

